

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3561/2534

นาง อัจฉรา โรหิตารชุน หรือ บั้น น้อย

โจทก์

บริษัท ออยล์เท็กซ์ (ประเทศไทย)

จำกััด

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

ที่หัวกระดาษเอกสารที่มีถึงโจทก์ มีเครื่องหมายและชื่อบริษัทจำเลยพร้อมที่อยู่ และวันเดือนปีที่ทำขึ้น ต่อจากนั้นมีข้อความว่า"ถึงคุณอัจฉรา บั้นน้อย พนักงานบัญชี เรื่องให้ตอกบัตรบันทึกเวลาทำงาน หนังสือฉบับนี้เป็นการขอร้องให้คุณบันทึก เวลาทำงานของคุณที่บริษัทออยล์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เครื่องบันทึกเวลาลง ในบัตรทั้งเวลาเริ่มทำงานและเวลาเลิกงาน ขอให้รับบัตรตอกเวลาดังกล่าวได้ที่ ห้วนหน้าของคุณ ลงชื่อ น.รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ" แม้เอกสารดังกล่าวใช้คำว่า ขอร้อง แต่โดยสภาพและเนื้อความของเอกสารทั้งฉบับ วิญญูชนที่พบเห็นย่อมทราบ ดีว่า น.รองประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการของบริษัทจำเลยซึ่งเป็นผู้บังคับ บัญชา และถือได้ว่าเป็นนายจ้างของโจทก์ ต้องการที่จะสั่งให้โจทก์ตอกบัตรบันทึก เวลาทำงานตามข้อบังคับของจำเลยเพียงแต่่น. ใช้ถ้อยคำสุภาพเป็นภาษาอังกฤษซึ่ง แปลเป็นไทยว่า ขอร้องอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสั่งให้ทำนั่นเอง ดังนั้น เอกสารดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างแล้ว เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม ย่อมเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้าง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิด และเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเงินโบนัสและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยมีคำสั่งเป็นหนังสือให้โจทก์บันทึกเวลาลงในบัตรทั้งเวลาเข้าทำงานและเวลาเลิกงานปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 โจทก์จงใจขัดคำสั่งของจำเลยดังกล่าวซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจำเลยได้มีหนังสือเตือน 2 ครั้งแล้วโจทก์ยังคงไม่ปฏิบัติตามเช่นเดิม กรณีเป็นการกระทำผิดซ้ำคำสั่งเตือน มีเหตุที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่หัวหน้ากระดาษ เอกสารหมายเลข 2 มีเครื่องหมายและชื่อบริษัทจำเลยพร้อมที่อยู่และวันเดือนปีที่ทำขึ้นต่อจากนั้นมีข้อความว่า "ถึง คุณอัจฉรา บัณฑิตน้อยพนักงานบัญชีเรื่องให้ตอกบัตรบันทึกเวลาทำงาน หนังสือฉบับนี้เป็นการขอร้องให้คุณบันทึกเวลาทำงานของคุณที่บริษัทออยส์-เท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เครื่องบันทึกเวลาลงในบัตรทั้งเวลาเริ่มทำงานและเวลาเลิกงาน ขอให้รับบัตรตอกเวลาดังกล่าวได้ที่หัวหน้าของคุณ คือ คุณสุวรรณา ลงชื่อนางแคโรล แมคคอย รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ" เห็นว่า แม้เอกสาร ดังกล่าวได้ใช้คำว่าขอร้องแต่โดยสภาพและเนื้อหาของเอกสารทั้งฉบับ วิทยุชนที่พบเห็นย่อมทราบดีว่า นางแคโรล แมคคอย รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการของบริษัทจำเลยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและได้ถือว่าเป็นนายจ้างของโจทก์ ต้องการที่จะสั่งให้โจทก์ตอกบัตรบันทึกเวลาทำงานตามข้อบังคับของจำเลย เพียงแต่นางแคโรล ใช้

ถ้อยคำสุภาพเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่าขอรับรองอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
สั่งให้ทำนั่นเอง ดังนั้น เอกสารหมายเลข 2 จึงเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้า
นายแล้ว เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้าง

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>